

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD ABASTECEDORA COMERCIAL AMARENT S.A DE C.V, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. JUANA LIZETH MARTINEZ LOPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MEX QUALITY BOX S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER ALBARRAN CAMARENA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE", A QUIENES EN CONJUNTOS SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal:

- a) Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana y su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal. Facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato, tal y como lo hace constar en la Escritura Pública número 42,731, de fecha 20 de octubre del 2023, pasada ante la fe del licenciado Hernán Gascón Hernández, notario público número 36 de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que cuenta con el personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la compraventa de bienes.
- c) Informo a "EL CLIENTE" los precios, tarifas, condiciones, características y costo total de los bienes, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

II. Declara "EL CLIENTE", a través de su representante legal:

- a) Ser una Sociedad Moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar en la Escritura Pública número 19,574, con fecha del 08 de enero del 2021, pasada ante la fe del Licenciado Javier Manuel Gutiérrez Dávila y que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal. Facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato.

- b) Cuenta con Registro Federal del Contribuyente número MQB2101252F4 ("M", "Q", "B", DOS, UNO, CERO, UNO, DOS, CINCO, "F", CUATRO).
- c) Tener su domicilio en Avenida CVLN. Jorge Álvarez del Castillo, Interior 3B, número exterior 1471 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO), en la Colonia Country Club, C.P 44610 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ) en Guadalajara, Jalisco.
- d) Cuenta con la solvencia económica y jurídica para la celebración de este instrumento legal.
- e) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – CONSETIMIENTO Y OBEJTO. – "LAS PARTES" manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en la entrega de los siguientes artículos:

1. PAPEL PERIODICO ESTANDAR (PAPEL PAPAYERO BLANCO)
2. PAPEL PERIODICO ESTANDAR (PAPEL PAPAYERO BLANCO)
3. PAPEL PERIODICO ESTANDAR (PAPEL PAPAYERO BLANCO)
4. CAJAS PARA EMPACAR (GAYLOR)

En consecuencia, a esto se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto determinado el cual se establecerá a continuación.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – Se calculará de acuerdo con los solicitados y entregados, mismos que "EL CLIENTE" recibirá un comprobante fiscal emitido debidamente amparando los bienes enunciados junto con la cantidad y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Asimismo, recibirá por concepto de contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente contrato, las cuales deberán ser pagadas en cuanto tengas conocimiento de dicha información.

TERCERA. – VIGENCIA. – El presente contrato estará vigente por 1 año a partir de la fecha del presente instrumento.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES. – “LA EMPRESA” se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en el presente contrato,
- B) Llevar a cabo la entrega de los bienes de la manera más profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de “EL CLIENTE”.
- C) No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

“EL CLIENTE” se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en este contrato,
- B) Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecido entre las partes.
- C) Permitir el acceso a “LA EMPRESA” del servicio a las instalaciones, documentos e información, para llevar a cabo la entrega de la mejor manera.

QUINTA. – INFORMACIÓN. – “EL CLIENTE” se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a “LA EMPRESA” con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose “LA EMPRESA” a no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por “EL CLIENTE”.

SEXTA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, “LA EMPRESA” hizo conocimiento a “EL CLIENTE” del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.

SEPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que **“LA EMPRESA”** se encuentre imposibilitado para hacer entrega de los bienes por caso fortuito o de fuerza mayor, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente **“LA EMPRESA”** reintegrará a **“EL CLIENTE”**.

OCTAVA, - JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

NOVENA. – NO CESIÓN DE DERECHOS. – Los derechos y obligaciones de este contrato no podrán ser cedidos a terceros, salvo mutuo acuerdo entre las partes. Manifestando lo anterior de forma escrita por ambos contratantes.

DÉCIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – **“LAS PARTES”** establecen que los documentos, información de carácter técnico, económico, financiero, datos personales de particulares y comerciales, que cada una de las partes proporcione directa o indirectamente a la otra dentro del marco del presente contrato serán propiedad exclusiva de cada una de las partes, así como los documentos y demás instrumentos derivados de lo establecido en el presente contrato.

En virtud de lo anterior **“LAS PARTES”** se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, los secretos industriales, comerciales, información y/o documentación confidencial que le ha sido y/o será revelada por la otra directa o indirectamente, o a la que ha tenido acceso y/o tendrá acceso con motivo del desempeño del presente contrato o que sea emitida derivado de la entrega de los bienes objeto de este contrato.

El incumplimiento de cualquiera de **“LAS PARTES”** a lo establecido en este instrumento dará lugar al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por tal incumplimiento.

Leído que fue por "LAS PARTES" el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 18 días del mes de septiembre del año 2023.

"LA EMPRESA"

LIZETH MARTINEZ

JUANA LIZETH MARTINEZ LOPEZ

En representación de
ABASTECEDORA COMERCIAL AMARENT
S.A DE C.V.

"EL CLIENTE"



FRANCISCO JAVIER ALBARRAN

CAMARENA
En representación de
MEX QUALITY BOX S.A DE C.V

